

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1706/2531

นายพูนพงษ์ สังสิทธิ

โจทก์

นายพิสัย เอี่ยมคงเอก กับพวก

จำเลย

นายพูนพงษ์ สังสิทธิ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 216, มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ยกอุทธรณ์โจทก์ในชั้นใต้สวนมูลฟ้อง จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 38)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334, 335, 362, 364, 365 ประกอบด้วยมาตรา 83 และมาตรา 91 ศาลชั้นต้นใต้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 36)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 37)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงตามเอกสารหมายเลข 4 โดยไม่นำเอกสารหมายเลข 2 ขึ้นวินิจฉัยด้วยเป็นการฟังข้อเท็จจริงตรงข้ามหรือขัดกับพยานหลักฐานในสำนวน และจำเลยมีเจตนาทุจริตกับจำเลยเข้าไปรบกวนการครอบครองห้องชุดของโจทก์ นั้น เป็นฎีกาคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานและโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่ามาตรวัดน้ำประปาที่จำเลยถอดเอาไปเป็นทรัพย์สินของโจทก์หรือไม่ขอศาลฎีกาวินิจฉัยให้ด้วย ซึ่งเป็นการโต้แย้งว่า ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยให้ครบในประเด็นที่อุทธรณ์ อันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่ก็เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงตามเอกสารหมายเลข 4 โดยไม่นำเอกสารหมายเลข 2 ขึ้นวินิจฉัยด้วยเป็นการฟังข้อเท็จจริงตรงข้ามหรือขัดกับพยานหลักฐานในสำนวน และจำเลยมีเจตนาทุจริตกับจำเลยเข้าไปรบกวนการครอบครองห้องชุดของโจทก์ นั้น เป็นฎีกาคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานและโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่ามาตรวัดน้ำประปาที่จำเลยถอดเอาไปเป็น

ทรัพย์สินของโจทก์หรือไม่ขอศาลฎีกาวินิจฉัยให้ด้วย ซึ่งเป็นการโต้แย้งว่า ศาล
อุทธรณ์มิได้วินิจฉัยให้ครบในประเด็นที่อุทธรณ์ อันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่ก็เป็น
ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>